

Introduction d'une action en justice

De la mise en demeure à l'obtention du titre exécutoire

7 fiches mémo synthétiques

SOMMAIRE

N°	Thème	Page
1	La mise en demeure	3
2	L'injonction de payer	5
3	L'opposition à l'injonction de payer	7
4	L'assignation au fond	9
5	Les saisies conservatoires	11
6	Le référé-provision	13
7	Le titre exécutoire	15

● À RETENIR

Ces fiches mémo synthétisent l'essentiel à retenir de chaque thème abordé en module 1. Conservez-les comme outil de référence pour vos dossiers de recouvrement. Elles ne se substituent pas aux textes légaux ni au support de cours complet.

La mise en demeure

Objectif : Comprendre la nature, les modalités et les effets juridiques de la mise en demeure, premier acte interpellatif de toute procédure de recouvrement.

Définition

La mise en demeure est l'acte par lequel le créancier **interpelle formellement son débiteur** et l'exhorte à s'exécuter. Elle constitue le point de départ incontournable de toute procédure de recouvrement.

Fondement juridique

Article 1344 du Code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou tout autre acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule échéance du terme. »

Modalités possibles

- **Sommation** par commissaire de justice — acte authentique, effet le plus sûr.
- **Lettre recommandée avec AR (LRAR)** — la plus fréquente en pratique.
- **Tout acte équivalent** portant interpellation suffisante (email avec preuve de réception).
- **Clause de déchéance du terme** automatique prévue au contrat (terme extinctif).

Les 5 effets juridiques majeurs

Effet	Détail
Intérêts moratoires	Courent de plein droit dès la mise en demeure pour les sommes d'argent (art. 1231-6 C. civ.). Majoration +5 points après 2 mois d'inexécution d'une décision judiciaire (art. L. 313-3 CMF).
Transfert du risque	Le débiteur mis en demeure supporte les risques de perte ou détérioration de la chose (art. 1344-2 C. civ.).
Point de départ des délais	Fait courir la prescription de 5 ans (art. 2224 C. civ.) et certains délais spéciaux (30 j en crédit conso).
Déchéance du terme	Si le contrat le prévoit, peut entraîner l'exigibilité anticipée de la totalité de la dette.
Action en responsabilité	Préalable nécessaire à toute action en dommages-intérêts pour inexécution (art. 1231 C. civ.).

Contenu obligatoire d'une mise en demeure efficace

Identité précise du créancier et du débiteur ; nature et montant exact de la créance (principal, intérêts, pénalités) ; base juridique ou contractuelle (référence à l'article violé) ; délai d'exécution raisonnable (8 à 15 jours) ; avertissement des suites judiciaires en cas de non-paiement ; date et signature du créancier (ou de son mandataire).

● ATTENTION

La mise en demeure par LRAR est réputée reçue à la **date de première présentation**, même si le destinataire ne la retire pas (art. 1369 C. civ. et jurisprudence constante). **Conservez TOUJOURS la preuve d'envoi ET l'avis de réception.**

SYNTHÈSE — À RETENIR

La mise en demeure n'est pas une simple formalité : elle déclenche les intérêts moratoires, transfère les risques, ouvre les délais procéduraux et conditionne l'action en responsabilité. **Sans mise en demeure préalable, pas de recouvrement efficace.**

L'injonction de payer

Objectif : Maîtriser la procédure simplifiée et non contradictoire permettant d'obtenir rapidement un titre exécutoire pour une créance incontestée.

Définition et base légale

L'injonction de payer (**articles 1405 à 1424 du CPC**) est une procédure non contradictoire permettant d'obtenir rapidement un titre exécutoire **sans audience préalable**, pour une créance contractuelle ou légale, certaine, liquide et exigible.

Conditions de recevabilité — la créance doit être :

- D'origine **contractuelle** ou résultant d'une obligation légale à caractère statutaire
- **Certaine** (son existence ne fait pas de doute)
- **Liquide** (son montant est déterminé ou déterminable)
- **Exigible** (son terme est échu)
- **En matière civile ou commerciale** (créances alimentaires et fiscales exclues)

Compétence juridictionnelle

Juridiction	Compétence
Tribunal judiciaire (TJ)	Toute créance civile, quel que soit son montant, depuis la fusion TGI/TI (loi du 23 mars 2019).
Tribunal de commerce (TC)	Créances commerciales entre commerçants ou liées à des actes de commerce (art. L. 721-3 C. com.). Requête portée devant le président du TC.
Juge de proximité	Supprimé depuis le 1er juillet 2017 — compétence transférée au TJ.

Les 6 étapes de la procédure

Étape	Action
1. Requête	Dépôt au greffe (TJ ou TC) avec identité parties, montant/nature créance, pièces justificatives. Pas de signification au débiteur à ce stade.
2. Examen par le juge	Statue sans audience, sur la seule requête. Délai : quelques semaines à mois.
3. Ordonnance	Si requête fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction. Il peut n'accorder qu'une partie de la somme demandée.
4. Signification	Ordonnance signifiée au débiteur par commissaire de justice dans 6 mois à compter du prononcé, à peine de caducité (art. 1411 CPC).
5. Opposition / paiement	Le débiteur dispose d' 1 mois à compter de la signification pour faire opposition. À défaut, le créancier demande l'apposition de la formule exécutoire.
6. Formule exécutoire	Apposée par le greffier. L'ordonnance devient titre exécutoire permettant les mesures d'exécution forcée.

● ATTENTION

SORT DE L'ORDONNANCE NON SIGNIFIÉE : Si le créancier ne signifie pas l'ordonnance dans les 6 mois, elle est caduque de plein droit et il faut **reprendre la procédure depuis le début**. C'est une cause fréquente de perte du bénéfice de l'injonction.

● À RETENIR

Textes : articles 1405 à 1424 CPC. La requête peut être transmise par voie électronique (RPVA pour les avocats). Le juge peut accorder des délais de paiement d'office (art. 1343-5 C. civ.).

SYNTHÈSE — À RETENIR

Procédure **rapide, peu coûteuse et non contradictoire**, idéale pour les créances incontestées. Attention au **double délai impératif** : 6 mois pour signifier l'ordonnance, 1 mois pour le débiteur de faire opposition. Le non-respect anéantit la procédure.

L'opposition à l'injonction de payer

Objectif : Identifier la voie de recours offerte au débiteur, ses délais impératifs et ses effets sur l'ordonnance et la procédure.

Définition

L'opposition est la **voie de recours offerte au débiteur** contre l'ordonnance portant injonction de payer. Elle transforme la procédure non contradictoire en instance contradictoire ordinaire.

Conditions de l'opposition

Délai — 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance (art. 1415 CPC). **C'est un délai de forclusion** : pas d'interruption ni de suspension ordinaire, sauf force majeure ou impossibilité absolue.

Forme — Déclaration au greffe ou envoi par LRAR au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance (art. 1416 CPC). **L'opposition n'a pas à être motivée.**

● ATTENTION

DÉLAI IMPÉRATIF : Le délai d'1 mois est un délai de forclusion. Passé ce délai, **aucune opposition n'est recevable** et l'ordonnance devient définitive. Le créancier peut alors immédiatement solliciter la formule exécutoire.

Effets de l'opposition

Effet	Détail
Suspension de l'ordonnance	L'ordonnance devient non avenue et perd tout effet (art. 1416 al. 2 CPC). Elle ne peut plus être exécutée.
Instance au fond	L'affaire est renvoyée à une audience contradictoire. Le juge convoque les parties et statue dans les conditions du droit commun.
Pouvoir du juge	Le juge statue sur la totalité du litige , y compris les demandes reconventionnelles du débiteur. Il n'est pas limité par le montant initial.
Saisies conservatoires	Les saisies pratiquées sur le fondement de l'ordonnance subsistent jusqu'au jugement, qui déterminera leur sort.

Procédure après opposition

- Le greffe convoque les parties à une audience contradictoire.
- L'affaire est instruite contradictoirement.
- Le juge rend un jugement au fond qui peut confirmer, modifier ou infirmer le montant.
- Ce jugement constitue un **titre exécutoire** et est susceptible d'appel dans les conditions de droit commun.

Opposition hors délai

Si l'opposition est formée tardivement, elle est **irrecevable**. Le créancier peut alors obtenir la formule exécutoire et engager immédiatement des voies d'exécution. Le débiteur ne peut plus contester l'ordonnance que devant le **JEX** dans le cadre de contestations d'exécution.

SYNTHÈSE — À RETENIR

L'opposition **anéantit l'ordonnance** et transforme l'affaire en procédure contradictoire ordinaire. Le débiteur dispose d'un mois ferme — c'est un délai de forclusion. **Côté créancier, anticiper toujours le risque d'opposition** en évaluant la solidité du dossier avant le dépôt de la requête.

L'assignation au fond

Objectif : Connaître l'acte introductif d'instance classique, ses mentions obligatoires et les cas où il s'impose face à l'injonction de payer.

Définition

L'assignation au fond est l'**acte introductif d'instance** par lequel le demandeur appelle son adversaire devant une juridiction pour qu'elle statue sur le fond du litige (art. 54 à 58 CPC). C'est l'alternative à l'injonction de payer lorsque la créance est contestée ou complexe.

Quand préférer l'assignation à l'injonction ?

- La créance est susceptible d'être **contestée sérieusement** (risque d'opposition).
- Le montant dépasse les seuils ou la nature ne correspond pas aux conditions de l'IP.
- Des **demandes reconventionnelles** sont attendues.
- Des **questions de fond complexes** doivent être tranchées (responsabilité, garanties).

Mentions obligatoires (art. 56 CPC) — sous peine de nullité

Mention	Détail
Identité des parties	Nom, prénom, domicile/siège social, SIREN/SIRET pour les personnes morales.
Juridiction saisie	Désignation précise (ex. : TJ de Lille, chambre commerciale du TC de Lille Métropole).
Objet de la demande	Somme réclamée en principal, intérêts, pénalités et dépens.
Exposé des moyens	En fait et en droit : fondement contractuel ou légal, faits invoqués.
Pièces visées	Bordereau des pièces jointes (contrat, factures, correspondances, mise en demeure).
Date d'audience	Date de comparution à fixer en accord avec le greffe.
Délai de comparution	Au moins 15 jours entre assignation et audience (art. 855 CPC pour le TJ).
Représentation	Préciser si la représentation par avocat est obligatoire.

Les 5 étapes de la procédure écrite devant le TJ

Étape	Action
1. Assignation	Rédaction et signification par commissaire de justice. Remise d'une copie au greffe.
2. Mise en état	Le juge de la mise en état organise les échanges de conclusions et de pièces.
3. Clôture	Ordonnance de clôture : plus aucune pièce ni conclusion ne peut être déposée (sauf exception).
4. Plaidoiries	Audience où les avocats exposent oralement leurs prétentions et moyens.
5. Jugement	Délibéré du tribunal. Constitue un titre exécutoire, assorti de l' exécution provisoire de droit depuis le décret du 11 déc. 2019.

● BON RÉFLEXE

Vérifier toujours la double compétence :

- **Territoriale** — lieu du domicile du défendeur ou lieu d'exécution du contrat (art. 42 et 46 CPC).
- **D'attribution** — montant, nature commerciale ou civile.

Une assignation devant une juridiction incompétente entraîne le renvoi et des délais supplémentaires.

SYNTHÈSE — À RETENIR

L'assignation au fond est la voie **plus longue mais plus solide** que l'injonction de payer. Elle est **incontournable** dès que la créance est contestée, complexe ou lorsque des demandes reconventionnelles sont attendues. Le jugement final emporte exécution provisoire de droit depuis 2019.

Les saisies conservatoires

Objectif : Comprendre la mesure provisoire qui rend indisponibles les biens du débiteur en amont du titre exécutoire, et maîtriser ses conditions strictes.

Définition et base légale

La saisie conservatoire est une **mesure provisoire** qui rend indisponibles certains biens ou créances du débiteur **sans titre exécutoire préalable**. Elle doit être suivie d'une procédure au fond pour être consolidée.

Base légale : articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

Conditions générales (cumulatives)

1. La créance fondée en son principe — Pas besoin qu'elle soit certaine, liquide et exigible. Il suffit qu'elle **paraisse fondée en son principe** (art. L. 511-1 CPCE). Elle peut être conditionnelle, contestée ou non encore chiffrée précisément (évaluation provisoire suffit, art. R. 511-4 CPCE).

2. La menace pour le recouvrement — Le créancier doit justifier de **circonstances propres à menacer** le recouvrement : diminution anormale des actifs, comportement de fuite, dissipation des biens, cessation des paiements imminente, informations comptables alarmantes.

3. L'autorisation judiciaire — En principe requise, accordée par le **JEX** du domicile du débiteur ou le président du TC pour les créances commerciales. Demande formée par requête (procédure non contradictoire).

Cas de dispense d'autorisation (art. L. 511-2 CPCE)

Cas	Détail
Titre exécutoire en main	Le créancier déjà muni d'un titre exécutoire peut pratiquer sans autorisation.
Décision non encore exécutoire	Ex. : jugement de 1ère instance en cours d'appel suspensif.
Effet de commerce impayé	Chèque, lettre de change ou billet à ordre impayé.
Loyer impayé	Le bailleur peut agir sans autorisation pour des loyers impayés.

Les 6 étapes de la procédure

Étape	Action
1. Requête au JEX	Dépôt avec pièces (contrat, factures, éléments sur l'insolvabilité).
2. Ordonnance	Rendue inaudita altera parte . Fixe le montant garanti et les biens autorisés.
3. Exécution	Saisie pratiquée par commissaire de justice dans les 3 mois de l'ordonnance, à peine de caducité.
4. Dénonciation	Acte de saisie dénoncé au débiteur dans les 8 jours , à peine de caducité.
5. Instance au fond	Saisine de la juridiction compétente dans le mois suivant l'exécution (art. R. 511-7 CPCE), à peine de caducité.
6. Titre exécutoire	Une fois le titre obtenu, la mesure conservatoire est convertie en mesure exécutoire.

● ATTENTION

DOUBLE DÉLAI IMPÉRATIF : 3 mois pour exécuter la saisie + 1 mois à compter de l'exécution pour saisir le fond.
Délais de caducité : leur non-respect entraîne l'anéantissement **rétroactif** de la mesure.

Les 3 principales saisies conservatoires

- **Saisie de meubles corporels** — Inventaire détaillé, biens frappés d'indisponibilité, débiteur constitué gardien (poursuites pénales en cas de détournement, art. 314-6 C. pén.).
- **Saisie de créances** — Blocage des sommes dues par un tiers (ex. : compte bancaire). Le tiers saisi devient consignataire. **Signification électronique** depuis le 1er avril 2021 pour les comptes bancaires.
- **Saisie des droits d'associés et valeurs mobilières** — Indisponibilité pécuniaire des parts sociales, mais droits de vote préservés.

● À RETENIR

Mainlevée et substitution — Le débiteur peut demander au JEX la mainlevée de la saisie si les conditions ne sont pas réunies, ou la substitution d'une autre garantie (ex. : cautionnement bancaire), art. L. 512-1 CPCE.

SYNTHÈSE — À RETENIR

Outil **défensif puissant** : il fige le patrimoine du débiteur avant tout titre exécutoire. Mais conditions strictes (créance fondée en principe + menace réelle) et **délais de caducité particulièrement courts**. À utiliser quand l'insolvabilité du débiteur est imminente.

Le référé-provision

Objectif : Maîtriser la procédure d'urgence permettant d'obtenir rapidement le paiement d'une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Définition et base légale

Le référé-provision est une **procédure d'urgence** permettant d'obtenir rapidement le paiement d'une provision (avance sur créance) **sans attendre le jugement au fond**.

Base légale — Art. 835 al. 2 CPC (anciennement 809 al. 2) : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. »

La condition essentielle : obligation non sérieusement contestable

Cette condition est **plus exigeante** que la simple apparence de fondement requise pour les saisies conservatoires. L'obligation n'est pas sérieusement contestable lorsque :

- Elle résulte d'un **texte clair** dont l'application ne prête pas à discussion.
- Elle est attestée par des **documents incontestables** (factures acceptées, contrat exécuté).
- Les **contestations du débiteur apparaissent purement dilatoires**.

En revanche, en cas de débat sérieux sur l'existence ou le montant (contestation de réception, litige sur la qualité, discussion sur une clause), le juge des référés est tenu de **renvoyer au fond**.

La procédure

Étape	Action
1. Assignation en référé	Rédigée par commissaire de justice. Délai minimal : au moins 2 jours (urgence) à quelques semaines. Assignation d'heure à heure possible en urgence absolue.
2. Audience	Plaidoirie contradictoire (oralité). Le débiteur peut soulever l'existence d'une contestation sérieuse. Audience courte (15 à 30 min).
3. Ordonnance	Rendue à bref délai (quelques jours à semaines). Exécutoire par provision nonobstant appel (art. 489 CPC).
4. Appel	Délai : 15 jours à compter de la signification. Appel non suspensif . Seul le 1er Président de la CA peut arrêter l'exécution provisoire.

Effets de l'ordonnance de référé

Caractéristique	Détail
Provision, non condamnation	Le juge ne se prononce pas sur le fond. La provision est une avance sur ce que la juridiction du fond accordera.
Exécution provisoire de droit	L'ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel (art. 489 CPC).
Titre exécutoire	Permet les mesures d'exécution forcée après signification.
Autorité provisoire	Pas d'autorité de chose jugée au principal — le juge du fond reste libre.

● BON RÉFLEXE

STRATÉGIE RECouvreMENT : Le référé-provision est l'outil de choix lorsque la créance est liquide, certaine et peu contestable en fait. **Plus rapide que l'injonction de payer** car l'audience est fixée dans les semaines qui suivent l'assignation. Particulièrement utile pour des montants importants où l'urgence est réelle.

SYNTHÈSE — À RETENIR

Procédure **rapide et contradictoire**, idéale pour les créances solides face à un débiteur qui temporise sans contestation sérieuse. Le titre obtenu est **provisoire mais immédiatement exécutoire**, même en cas d'appel. Attention : un débat sérieux soulevé par le débiteur entraîne renvoi au fond.

Le titre exécutoire

Objectif : Identifier la clef de voûte du droit de l'exécution forcée, sa liste exhaustive et son régime juridique.

Notion

Le titre exécutoire est l'acte qui **autorise le recours à la force publique** pour contraindre le débiteur à s'exécuter. C'est la **clef de voûte du droit de l'exécution forcée** : sans titre exécutoire, aucune mesure d'exécution forcée n'est possible.

Il se caractérise par l'apposition de la **formule exécutoire** :

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution... »

Art. 502 CPC : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. »

Liste exhaustive des titres exécutoires (art. L. 111-3 CPCE)

Liste limitative — pas d'analogie possible.

Titre exécutoire	Précisions
Décisions de justice en force de chose jugée	Jugements/arrêts français ayant acquis force de chose jugée ou exécution provisoire de droit (depuis le décret du 11 déc. 2019).
Actes / jugements étrangers (exequatur)	Procédure simplifiée depuis le Règlement UE n° 1215/2012 : la décision d'un État membre est exécutoire dans les autres sans exequatur (art. 39 du Règlement).
Actes notariés revêtus de la formule	La grosse (copie exécutoire) d'un acte notarié (prêt, vente, reconnaissance de dette) est un titre exécutoire direct, sans passer par le juge .
Extraits de PV de conciliation	PV signés par le juge et les parties.
Accords sous signature privée + dépôt notaire	Pour les divorces par consentement mutuel (art. 229-1 C. civ.).
Titres délivrés par commissaire de justice	Certificat de non-paiement de chèque (titre exécutoire après 15 j sans paiement). Accord petites créances < 5 000 € (art. L. 125-1 CPCE).
Titres administratifs et publics	Rôles fiscaux, contraintes URSSAF, titres de perception — privilège du préalable.
Accords de MARD homologués	Médiation, conciliation, procédure participative + formule apposée par le greffe.

Régime du titre exécutoire

1. Signification préalable — Le titre judiciaire doit être signifié au débiteur avant toute exécution (art. 503 CPC). Condition impérative.

2. Effet relatif — Le titre ne joue que contre la personne visée et pour l'obligation constatée (art. L. 111-3 CPCE). Pas d'exécution contre un tiers, même solidaire, sauf condamnation propre.

Prescription de l'exécution

Nature du titre	Prescription
Décisions de justice (art. L. 111-3 1° à 3°)	10 ans à compter de l'acquisition de la force exécutoire (art. L. 111-4 CPCE). Non enfermé dans le délai butoir de 20 ans (art. 2232 C. civ.).

Nature du titre	Prescription
Actes notariés et titres extrajudiciaires	Prescription de droit commun de la créance constatée (5 ans en règle générale , art. 2224 C. civ.), sauf prescription spéciale.

L'exécution provisoire (décret du 11 déc. 2019)

Depuis le 1er janvier 2020, les jugements de première instance sont assortis de l'**exécution provisoire de droit** (art. 514 CPC). L'exécution peut donc commencer dès la notification du jugement, avant l'expiration du délai d'appel. Elle peut être :

- **Écartée** par le juge de 1ère instance si les circonstances l'exigent (art. 514-1 CPC).
- **Arrêtée** par le 1er Président de la CA en référé, si des moyens sérieux d'annulation existent (art. 514-3 CPC).

● ATTENTION

RISQUE D'EXÉCUTION PROVISOIRE : Si la décision de 1ère instance est **infirmée en appel**, le créancier doit **restituer les sommes perçues** et réparer le préjudice causé au débiteur. L'exécution sur titre provisoire est toujours risquée (art. L. 111-10 CPCE).

Qui appose la formule exécutoire ?

Type de titre	Qui appose la formule ?
Jugements des TJ, TC, CA	Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Arrêts de la Cour de cassation	Le greffier de la Cour de cassation.
Actes notariés	Le notaire rédacteur (sur la grosse = copie exécutoire).
Accords de MARD	Le greffier du TJ ou TC compétent.
Injonction de payer (sans opposition)	Le greffier de la juridiction ayant rendu l'ordonnance.

SYNTHÈSE — À RETENIR

Quatre voies d'accès au titre exécutoire :

- **Injonction de payer** — le plus rapide pour les créances incontestées (sans audience).
- **Référé-provision** — idéal pour créances peu contestables, décision rapide.
- **Assignation au fond** — indispensable si créance contestée ou complexe.
- **Acte notarié** — titre exécutoire d'emblée, sans passer par le juge.